

Starosta Lubański

ul. Mickiewicza 2

59-800 Lubań

Wnioskodawca:

Marcin Pałka

UL STAWOWA 6

59-800 LUBAN

PESEL: 88051210597

Sygnatura sprawy: KD.5430.664.2026.MB

Lubań, dnia 20.04.2026 r.

Sprzeciw wobec „automatycznego” skierowania na badania lekarskie, żądanie osobistego rozpoznania sprawy przez organ oraz przypomnienie odpowiedzialności za naruszenie prawa

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania w sprawie ewentualnego skierowania mnie na badania lekarskie oraz do rozmowy telefonicznej z pracownikiem Starostwa w dniu 20.04. 2026 r., w trakcie której poinformowano mnie, że:

„zostanie wystawione skierowanie na badanie, bo jest wniosek prokuratora i taka jest procedura”,

oświadczam, co następuje:

1. **Stanowczo sprzeciwiam się praktyce podejmowania rozstrzygnięcia „z automatu”, wyłącznie na podstawie wniosku prokuratora oraz telefonicznej zapowiedzi pracownika urzędu.** Wniosek prokuratora nie ma charakteru wiążącego. Zgodnie z art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. **organ administracji (Starosta Lubański) ma obowiązek samodzielnego, obiektywnego ustalenia stanu faktycznego i oceny całego materiału dowodowego**, a nie automatycznego powielania stanowiska innego organu. Załatwianie sprawy w formie „procedury telefonicznej” przez pracownika, bez odniesienia się do pisemnych wyjaśnień strony i orzecznictwa sądowego, jest **naruszeniem podstawowych zasad postępowania administracyjnego**.
2. Z art. 8 k.p.a. wynika obowiązek organu do prowadzenia postępowania w sposób pogłębiający zaufanie obywateli do władzy publicznej. Informacja, że decyzja o skierowaniu „i tak zostanie wydana, bo jest wniosek prokuratora”, przekazana przez pracownika urzędu, **podważa to zaufanie** i może być odebrana jako zapowiedź decyzji wydanej:
 - a. bez indywidualnej analizy sprawy,
 - b. bez przeczytania mojego pisma,
 - c. bez poszanowania prawa strony do udziału w postępowaniu (art. 10 § 1 k.p.a.).

3. W dniu 17.04 2026 r. złożyłem obszerne pismo, w którym:
- a. szczegółowo powołałem się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. III SA/Gd 346/14,
 - b. wykazałem, że **brak ustawowych „uzasadnionych zastrzeżeń”** co do mojego stanu zdrowia w rozumieniu art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami,
 - c. opisałem brak zdarzeń drogowych z moim udziałem, treść opinii biegłych (pełna poczytalność, brak psychozy, stabilny stan psychiczny), drastyczne rozbieżności w ilościach zabezpieczonych substancji oraz fakt, że od roku nie doręczono mi aktu oskarżenia.

Domagam się, aby to pismo zostało rzetelnie rozpoznane przez organ, a nie pominięte przez pracownika pod hasłem „taka procedura”.

4. W wyroku III SA/Gd 346/14 WSA w Gdańsku jednoznacznie wskazał m.in., że:
- a. samo stwierdzenie uzależnienia nie może być jedyną podstawą skierowania na badania lekarskie,
 - b. opinia z postępowania karnego niezwiązanego z ruchem drogowym, w której nie stwierdzono zaburzeń istotnych dla bezpieczeństwa ruchu, **nie stanowi „uzasadnionych zastrzeżeń”** z art. 99 ust. 1 pkt 2,
 - c. skierowanie na badania **nie może być dodatkową represją lub szykaną** wobec osoby, wobec której toczy się postępowanie karne niezwiązane z ruchem drogowym.

Zignorowanie tak jednoznacznego orzecznictwa i potraktowanie wniosku prokuratora jako automatycznego nakazu wysłania mnie na badania byłoby rażącym naruszeniem prawa.

5. Przypominam, że:
- a. zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. **mam prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów** przed wydaniem decyzji,
 - b. zgodnie z art. 107 § 3 k.p.a. organ jest zobowiązany do przedstawienia pełnego, rzetelnego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji,
- a zatem ewentualne skierowanie mnie na badania lekarskie musi zawierać:
- c. wskazanie konkretnych, zindywidualizowanych „uzasadnionych zastrzeżeń” co do mojego stanu zdrowia,
 - d. wyjaśnienie, w jaki sposób organ ustalił, że mój stan zdrowia zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 - e. merytoryczne odniesienie się do wyroku WSA III SA/Gd 346/14.
6. Zwracam również uwagę, że:
- a. pracownik prowadzący sprawę działa w imieniu organu i jest zobowiązany do przestrzegania prawa,
 - b. **celowe ignorowanie przepisów, orzecznictwa sądów administracyjnych i praw strony może stanowić naruszenie obowiązków służbowych,**

co – w razie utrwalenia takiej praktyki w aktach (np. w uzasadnieniu decyzji) – może skutkować:

- c. uchyleniem decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
- d. stwierdzeniem naruszenia prawa przez Wojewódzki Sąd Administracyjny,
- e. a w skrajnych przypadkach – także oceną pod kątem odpowiedzialności dyscyplinarnej i ewentualnie karnej (art. 231 k.k. – nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego).

Nie piszę tego jako groźbę, ale jako **jasne zasygnalizowanie**, że znam swoje prawa i będę korzystał z przysługujących mi środków prawnych, w tym odwołania do SKO, skargi do WSA oraz zawiadomień do właściwych organów nadzoru i kontroli (np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda).

W związku z powyższym wnoszę o:

1. **osobiste zapoznanie się przez Starostę Lubańskiego** z moim pismem z dnia 17.04. 2026 r. oraz niniejszym sprzeciwem, przed podjęciem jakiegokolwiek decyzji;
2. **niewydawanie decyzji o skierowaniu mnie na badania lekarskie w trybie „automatycznym”**, tj. wyłącznie na podstawie wniosku prokuratora, bez indywidualnej analizy sprawy;
3. w razie wydania decyzji o skierowaniu – **sporządzenie pełnego, szczegółowego uzasadnienia**, które wskaże:
 - a. jakie konkretne „uzasadnione zastrzeżenia” co do mojego stanu zdrowia organ stwierdził,
 - b. w jaki sposób organ ustalił związek mojego stanu zdrowia z bezpieczeństwem ruchu drogowego,
 - c. dlaczego odstąpiono od standardu przyjętego w wyroku WSA w Gdańsku III SA/Gd 346/14.

Jednocześnie informuję, że **każde rozstrzygnięcie w tej sprawie, które będzie oparte wyłącznie na wniosku prokuratora i zignoruje moją argumentację oraz przytoczone orzecznictwo, zostanie przeze mnie zaskarżone** do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a w dalszej kolejności – w razie potrzeby – do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z powołaniem się m.in. na rażące naruszenie art. 7, 8, 10, 77 § 1, 80 i 107 § 3 k.p.a. oraz art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami.

Z poważaniem